

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 207/2530

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี

โจทก์

นายสุรัตน์ แสงอรุณ

จำเลย

นายสุรัตน์ แสงอรุณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 115, มาตรา 207

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340, 340 ตี, 83 ฯลฯ จำคุก 25 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ระหว่างฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 52)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสองแสนห้าหมื่นบาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสองแสนห้าหมื่นบาท
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ